PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Successions vacantes et sortie de l'indivision

19-120 Loi du 7 avril 2026 - Successions vacantes et sortie de l'indivision — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'indivisaire seul peut solliciter la vente d'un bien immobilier sous réserve de démontrer une urgence et un intérêt commun.
2. En Corse, un projet d'aliénation ou de partage peut être engagé avec une majorité d'au moins deux tiers des droits indivis.
3. Le curateur domanial dispose de la liberté de déterminer l'ordre de cession des biens sans l'obligation de vendre les meubles avant les immeubles.

Contexte et genèse de la loi n° 2026-248

Notion	À retenir
Blocages indivision	L'**art. 815-3 du Code civil** impose l'**unanimité** pour les actes de disposition, offrant un **droit de veto** même aux minoritaires.
Influences locales	Modèles : **Corse** (loi **2017-285**, **2/3 des droits**), **Outre-mer** (loi Letchimy **2018-1244**, majorité simple, successions > **10 ans**), **Alsace-Moselle** (loi du **1er juin 1924**).
Arbitrages parlementaires	L'**Assemblée nationale** voulait la **majorité simple** ; le **Sénat** a rétabli la **majorité des deux tiers** avec contrôle judiciaire.

Nouveaux dispositifs de sortie de l'indivision

Notion	À retenir
Autorisation judiciaire	Indivisaire unique peut solliciter la vente d'un bien immobilier (**art. 815-6 Code civil**). Conditions : **urgence caractérisée** ET **intérêt commun** de l'indivision.
Régime corse	Majorité des **deux tiers** des droits peut décider d'une **aliénation amiable** ou d'un **partage partiel** (extension de l'**art. 815-3 Code civil**).
Procédure notariale	Notification par le notaire sous **1 mois** + publicité. **Opposition** possible sous **3 mois**. En l'absence d'opposition, **consentement réputé**. Si opposition : **procès-verbal de difficultés** et saisine du **tribunal judiciaire**.

Réforme du partage judiciaire

Notion	À retenir
Champ d'application	Étendu aux **époux séparés ou divorcés**, partenaires **PACS** et **concubins** (art. 840 Code civil).
Ouverture procédure	Possible en **absence ou disparition de l'indivision** si la **complexité** le requiert (art. 840 al. 2).
Pouvoirs du juge	Compétence directe sur les **contestations** et la **licitation** ; suppression de la **mise en demeure** de l'indivisaire inerte par le notaire (ancien **art. 841-1**).

Gestion des successions vacantes

Notion	À retenir
Curatelle domaniale	Pilotée par la **Direction nationale d'interventions domaniales** (DGFiP) ; exécutée par les **pôles de gestion des patrimoines privés**. **6 premiers mois** : actes conservatoires et d'administration provisoire seulement.
Ordre de cession	**Art. 4 loi n° 2026-248** : suppression de l'obligation de vendre les meubles avant les immeubles ; pouvoir d'appréciation souverain.
Mandat de signature	**Art. 3 loi du 7 avril 2026** : les agents peuvent mandater un tiers pour la **signature administrative** des actes de vente.
Publicité numérique	**Art. 2 loi** : publication des actes (ordonnance, inventaire, règlement du passif, compte de clôture) sur le **site internet officiel**.

Appropriation des biens et Portail des successions vacantes

Notion	À retenir
Accès données fiscales	Maires et présidents d'intercommunalité accèdent aux données fiscales (**art. L. 1123-4 CGPPP**) si indices sérieux d'abandon ou de décès (successions > **30 ans**).
Portail des successions	Ouvert **janvier 2025** sur impots.gouv.fr (espace professionnel). Permet transmission **ordonnance de nomination**, **déclaration de créances** et suivi via **tableau de bord**.
Évolutions 2026	Accès étendu aux **comptables publics (DGFiP)**, interface en **anglais**, **formulaire unique** (ordonnance + créances) et fonctionnalité de **reprise de démarche**.

Indicateurs et données clés

377 millions d'euros
actifs liquidés par les pôles de gestion (activité 2024)

142 millions d'euros
créances publiques remboursées (activité 2024)

510 000
visites du portail grand public
depuis **mars 2022**

30 ans
délai de succession sans héritier
hypothèse de bien sans maître

3 ans
délai de non-paiement taxe foncière
hypothèse de bien sans maître

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'absence d'opposition sous 3 mois avec une nécessité d'autorisation judiciaire (elle vaut acceptation tacite).
⚠ Croire que la mise en demeure de l'indivisaire inerte est maintenue (elle est définitivement supprimée).
⚠ Penser que le mandat de tiers par les agents des domaines inclut la négociation (elle reste réservée à la DNID).
⚠ Confondre la publicité sur le site internet du Domaine avec la publication dans un journal d'annonces légales (elles se cumulent).
⚠ Supposer que le partage judiciaire est impossible sans situation d'indivision (possible si la complexité de la liquidation le justifie).
⚠ Oublier que l'accès des collectivités aux données fiscales nécessite la démonstration d'indices sérieux d'abandon.

Sigles et définitions

Indivision — Plusieurs personnes détiennent la propriété d'un même bien sans répartition matérielle de leurs parts.

Succession vacante — Succession sans héritier présent, revendiqué ou dont les héritiers connus ont renoncé.

Bien sans maître — Immeuble sans propriétaire connu avec taxe foncière impayée depuis plus de 3 ans ou succession ouverte depuis plus de 30 ans sans héritier.

Curateur domanial — Service des domaines désigné par ordonnance judiciaire pour administrer et liquider une succession vacante.

Licitation — Vente aux enchères publiques d'un bien indivis ordonnée en justice quand le partage en nature est impossible.

Acte de disposition — Acte juridique grave comportant une aliénation de bien ou une transmission de droit.

Acte conservatoire — Acte urgent et nécessaire pour sauvegarder un bien sans modifier la consistance du patrimoine.

Auto-test

1. Quel est le seuil de majorité requis pour un projet d'aliénation en Corse ?
2. Quel est le délai d'opposition après une notification notariale en Corse ?
3. Pendant combien de temps les prérogatives du curateur sont-elles limitées aux actes conservatoires et d'administration provisoire ?
4. Quelle entité assure la gestion opérationnelle des successions vacantes ?
5. Depuis quand le Portail des successions vacantes est-il ouvert ?

Réponses : **1.** Au moins deux tiers des droits indivis. · **2.** 3 mois. · **3.** Les 6 premiers mois. · **4.** Le Pôle de gestion des patrimoines privés. · **5.** Janvier 2025.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.